

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5104/2533

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายยง กิตติการุณย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 207

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3), มาตรา 25

ก่อนจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ ศาลแพ่งได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยในคดีล้มละลายแล้ว จึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวที่จะฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3) การที่จำเลยยื่นขอให้พิจารณาใหม่เป็นการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ถูกโจทก์ฟ้องให้ชำระหนี้จำเลยไม่มีสิทธิดำเนินการเอง เพราะเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนที่ศาลจะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแทนตามมาตรา 25 ได้ต้องเป็นกรณีที่จำเลยได้ยื่นขอพิจารณาใหม่ไว้ก่อน แล้วถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในภายหลัง เมื่อจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ จึงไม่ต้องตามตามบทบัญญัติ มาตรา 25 ที่ศาลจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาว่าคดีแทน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาราชวงศ์ จำเลยประมาณเงินเล่าในการอนุมัติให้ลูกค้าเบิกเงินเกิน

บัญชี เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๒,๔๐๑,๘๙๐.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดในวันนัดพิจารณาและขาดนัดในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณาแล้วพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ จำนวน ๘๙๖,๓๙๒.๒๘ บาท กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของ ต้นเงิน ๓๔๙,๓๑๒.๐๘ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ จนกว่าชำระให้โจทก์ เสร็จ กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันของต้นเงิน ๕๔๗,๐๘๐.๒๐ บาท นับ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ จำเลยได้ยื่นคำขอต่อศาลแรงงานกลางขอให้ พิจารณาใหม่ โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องคดีและไม่สนใจขาดนัด พิจารณา

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยถูกศาลแพ่งธนบุรีมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ ในคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ ล.๑๐๗/๒๕๓๓ หมายเลขแดงที่ ล.๑๑๔/๒๕๓๓ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โจทก์ นายยง กิตติการุณย์ จำเลย ตามสำเนาคำสั่งเอกสารท้ายคำคัดค้าน จำเลยจึงไม่มีสิทธิยื่น คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓มาตรา ๒๒ และ ๒๔ นอกจากนี้ จำเลยทราบว่าถูกฟ้องคดีแล้ว แต่จงใจหลบหนีและหลีกเลี่ยงการ ดำเนินคดีของโจทก์ ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดไต่สวน ศาลแรงงานกลางสอบถามจำเลยแล้วจำเลยแถลงรับว่า จำเลยถูกศาลแพ่งธนบุรีสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ ตามคำคัดค้านของโจทก์จึงศาลแรงงานกลางจึงมีคำสั่งยกคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ก่อนจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่นั้น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ ศาลแพ่งธนบุรีมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยในคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ ล.๑๐๗/๒๕๓๓ คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๑๔/๒๕๓๓ ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดโจทก์ นายยง กิตติการุณย์ จำเลย ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวที่จะฟ้องร้องหรือต่อสู้อย่างใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ (จำเลย) ในคดีล้มละลายดังกล่าวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ (๓) การที่จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ในคดีนี้เป็นการต่อสู้คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยที่ถูกโจทก์ฟ้องให้ชำระหนี้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิดำเนินการเองได้ เพราะเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนการที่ศาลจะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแทนจำเลยตามมาตรา ๒๕ นั้นจะต้องเป็นกรณีที่จำเลยได้ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ไว้ก่อนแล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขอ แล้วจำเลยได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในภายหลัง แต่ปรากฏว่าจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ จำเลยจึงได้ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ จึงไม่ต้องตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๕ ที่ศาลจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาว่าคดีตามที่จำเลยกล่าวอ้างในอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำขอของจำเลยชอบแล้วอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลแรงงานกลาง - นายประเสริฐ จันทรวะ

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------